

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4079/2530

นายเทียม วังกังวาน
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. 40 (8), มาตรา 48 (4), มาตรา 78
บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา
ป.ร.ฎ. 40 (8), มาตรา 48 (4), มาตรา 78

โจทก์ซื้อที่ดินมาดำเนินการแบ่งแยกโฉนดเป็น 11 โฉนดและจดทะเบียนแบ่งแยก แล้วปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดินที่แบ่งแยกจำนวน 11 คูหาจากนั้นทยอยขายไปจนหมดภายใน 8 เดือนเช่นนี้เป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าโจทก์ซื้อที่ดินมาเพื่อมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนั้น ทั้งการที่โจทก์แบ่งแยกและขายที่ดินพร้อมตึกแถวไปดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการค้า ประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องนำรายรับมาเสียภาษีการค้าด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบการค้ารับจ้างทำของ เมื่อปีพ.ศ. 2521 โจทก์ซื้อที่ดิน 1 แปลง ราคา 830,000 บาท และได้ปลูกสร้างตึกแถวรวม 11 ห้องบนที่ดินนั้นเพื่อเป็นสมบัติของตนเองและหาประโยชน์ให้เช่าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 2,968,693 บาท ครั้นสร้างเสร็จไม่มีผู้ใดมาขอเช่า ประกอบกับในปี พ.ศ. 2522 รายได้ของโจทก์ตกต่ำ จำเป็นต้องขายที่ดินและตึกแถว 11 ห้อง

ไปในราคา 2,045,000 บาทเป็นการขาดทุน เงินได้จากการขายที่ดินและตึกแถวมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจการค้าหว่าไร จึงมิใช่เงินได้ที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีในปี พ.ศ. 2527 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงิน 297,626.52 บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่ม และให้เสียภาษีการค้าประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน 271,134.49 บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อจำเลยที่ 3, ที่ 4, ที่ 5 ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัยว่า การประเมินนั้นถูกต้องแล้ว โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ขายที่ดินโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหว่าไร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยทั้งห้าให้การว่า โจทก์ประกอบอาชีพรับจ้างทำของและประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์โดยซื้อที่ดินมาแบ่งแยกโฉนดปลูกตึกแถวแล้วขายที่ดินพร้อมตึกแถวไปรวม 11 ห้องไปในปีพ.ศ. 2522 โดยมุ่งในทางการค้าหรือหว่าไร แต่โจทก์มิได้นำเงินได้จากการค้าอสังหาริมทรัพย์ไปยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้า เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงประเมินโดยคำนวณค่าก่อสร้างตามเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการได้คำนวณไว้โจทก์มิได้ขายขาดทุน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาแล้วดำเนินการแบ่งแยกโฉนดและปลูกสร้างตึกแถวในต้นปี พ.ศ. 2522 แล้วจัดการโอนขายไปในปีนั้นทั้งหมดโดยทยอยขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2522 จนขายหมดในเดือนตุลาคม 2522 และโจทก์ขายเกินกว่าที่จำเป็นต้องชำระหนี้ผู้อื่นแล้ววินิจฉัยว่า

พฤติการณ์ที่โจทก์จัดการแบ่งแยกโฉนดพร้อมกับปลูกสร้างตึกแถวแล้วขายไป
ทั้งหมดดังกล่าวแล้วนั้น เป็นการแสดงชัดแจ้งอยู่ว่า โจทก์ซื้อที่ดินนี้มาเพื่อบ่มใน
ทางการค้าหรือหากำไรโจทก์จึงต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินและตึกแถวมารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีพ.ศ. 2522 ทั้งเข้าลักษณะผู้ประกอบการค้า
ประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องนำรายรับมาเสียภาษีการค้าอีกด้วย

พิพากษายืน.

(เสวก จันทรผ่อง-ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ